

北京市第一中级人民法院 民 事 判 决 书

(2013)一中民初字第4713号

原告宜宾五粮液股份有限公司,住所地四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

法定代表人刘中国,董事长。

委托代理人刘一宏,四川景上律师事务所律师。

委托代理人李铭,北京惠诚(天津)律师事务所律师。

被告北京谭氏瑞丰商贸有限公司,住所地北京市海淀区远大路39号1号楼508-3室。

法定代表人谭永会,总经理。

委托代理人张述奎,男,1954年9月10日出生,北京谭氏瑞丰商贸有限公司副总经理,住河南省固始县城关镇。

被告甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司,住所地甘肃省张掖市民乐县城东门105号。

法定代表人许福林,董事长。

委托代理人王华,北京恒都律师事务所律师。

委托代理人梁雅静,北京恒都律师事务所律师。

原告宜宾五粮液股份有限公司(简称五粮液公司)诉被告北京谭氏瑞丰商贸有限公司(简称谭氏公司)、甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司(简称滨河公司)侵犯注册商标专用权纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,并于2013年8月30日公开开庭进行了审理。原告五粮液公司的委托代理人刘一宏、李铭,被告谭氏公司的法定代表人谭永会、委托代理人张述奎,被告滨河公司的委托代理人王华、

梁雅静到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告五粮液公司诉称：四川省宜宾五粮液集团有限公司（简称五粮液集团公司）是核定使用在第 33 类商品上的第 1257697 号、第 6584475 号、第 3467944 号“五粮春”商标（简称涉案商标）的注册商标专用权人，原告系上述注册商标的独占被许可人。“五粮春”商标在 2008 年 3 月 5 日被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”，五粮春系列商品多次获得国内外各种奖项。2012 年 3 月，原告发现第一被告谭氏公司销售的 53 度及 45 度两种“滨河九粮春”白酒的商品包装、宣传册等上所使用的商标与原告享有的前述三个注册商标构成近似商标，同时上述商品与原告三个涉案商标核定使用的商品构成相同或类似商品，故第一被告谭氏公司销售上述被诉侵权商品的行为违反了《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十二条第（二）项的规定，构成对原告注册商标专用权的侵犯。此外，鉴于第一被告谭氏公司销售的被诉侵权商品均来源于第二被告滨河公司，而第二被告滨河公司实施了生产、销售被诉侵权商品的行为，故第二被告滨河公司实施的上述行为违反了《商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项的规定，亦构成对原告注册商标专用权的侵犯。综上，第一、二被告实施的上述行为均构成对原告所享有的注册商标专用权的侵犯，据此，原告请求法院判令：第一、二被告立即停止被诉侵权行为；第二被告赔偿原告经济损失（包含律师费、证据保全费、及其他合理费用）六千万元；两被告在《中国知识产权报》、《法制晚报》上登载声明，消除被诉侵权行为对原告所造成的不良影响。

第一被告谭氏公司辩称：我公司是第二被告在北京的经

销商，我公司的商品均具有合法来源，故我公司不应当承担侵权责任，请求法院驳回原告对我公司的全部诉讼请求。

第二被告滨河公司辩称：一、被诉侵权商品上所使用的商标是我公司所享有权利的第 314446 号、第 7499007 号、第 3241208 号三个注册商标的正当使用。二、被诉侵权商品并未侵犯原告涉案商标的注册商标专用权。原因在于，被诉侵权商品的标识与涉案商标的标识本身并不近似，同时被诉侵权商品标识中对于“九粮”的使用系对商品原料及工艺的描述性使用，属于正当使用情形，此外我公司对该标识亦享有外观设计专利权，且“滨河”系我公司使用多年具有很高知名度的商标，上述因素导致原告上述商标与我公司商标并存二十余年，并未发生混淆情形，据此，虽被诉侵权商品与原告上述商标核定使用的商品构成相同或类似商品，被诉侵权行为亦未构成对原告注册商标专用权的侵犯。三、被告对于“五粮春”商标的使用早于涉案商标的核准注册时间，被控侵权行为不构成对涉案商标专用权的侵犯。四、即便被诉侵权商品中相关标识的使用确实构成对原告注册商标专用权的侵犯，但原告现有证据亦不能证明其遭受的损失，原告要求我公司赔偿六千万元的请求缺乏事实依据。五、鉴于被诉侵权产品并未对原告涉案注册商标的声誉造成负面影响，故我公司不应承担消除影响的民事责任。综上，原告的诉讼请求均不能成立，请求法院依法予以驳回。

本院经审理查明如下事实：

一、与原告注册商标专用权有关的事实

原告在本案中所主张的三个注册商标分别为：第 1257697 号、第 6584475 号、第 3467944 号“五粮春”商标。上述三个注册商标的注册商标专用权人均为四川省宜宾五

粮液集团有限公司，本案原告五粮液公司是上述三个注册商标的独占许可使用人，授权期限自 2006 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

上述三个注册商标的具体信息如下：

第 1257697 号商标为“五粮春”（见下图），其核定使用商品为第 33 类：含酒精饮料（啤酒除外）商品，核准注册日期为 1999 年 3 月 21 日，经续展，注册商标专用权期限至 2019 年 3 月 20 日止。



第 6584475 号商标为“五粮春”商标（见下页图），其核定使用商品为第 33 类：果酒（含酒精）、烧酒、蒸馏饮料、鸡尾酒、葡萄酒、酒（饮料）、酒精饮料（啤酒除外）、含水果的酒精饮料、汽酒，核准注册日期为 2010 年 3 月 28 日，经续展，注册商标专用权期限至 2020 年 3 月 27 日止。



第 3467944 号商标为“五粮春”商标（见下页图），核定使用商品为第 33 类：白酒、烧酒、蒸馏酒精饮料、蒸馏饮料、鸡尾酒、葡萄酒、酒（饮料）、酒精饮料（啤酒除外）、汽酒、黄酒，核准注册日期为 2004 年 8 月 21 日，经续展，

注册商标专用权期限至 2014 年 8 月 20 日止。



上述事实有上述三个注册商标的商标注册证、续展证明、授权书及庭审笔录在案佐证。

二、与原告注册商标知名度相关的事实

为证明“五粮春”系列商标在酒类商品上的知名度，原告提交了相关证据，主要包括：

证据 8：国家工商行政管理总局商标局关于“五粮春”等商标驰名商标认定问题的答复，其中记载：“使用在白酒商品上的‘五粮春’……注册商标在我国均为相关公众广为知晓并享有较高声誉。”

证据 9：国家工商行政管理总局商标局关于“五粮春”及图形商标为驰名商标的批复。

证据 10-14、16、17：“五粮春”商标所获得的相关荣誉证书，约 16 份。

证据 15：原告 1998 年至 2012 年的年度报告中关于当年广告宣传费用的统计资料，上述年度报告均为原告自行制作。

上述事实有原告提交的答复、批复、“五粮春”商标荣誉证书、原告自 1998 年至 2012 年的《年度报告》及庭审笔录在案佐证。

三、与被诉侵权行为相关的事实

2012年4月26日，原告的委托代理人在北京市海淀区远大路39号青清商厦508-3购买了被诉侵权商品，即“53度九粮春”、“45度九粮春”各一箱（上述商品的外观显示见附图）。被告滨河公司认可上述商品由其生产，且销售给被告谭氏公司。

上述事实有（2012）京中信内经证字第06263号公证书及庭审笔录在案佐证。

四、与民事责任相关的事实

为证明被告滨河公司的获利情况，原告向本院提交调取证据申请，本院经审理后认为原告的申请具有合理性，并分别向中国酒类流通协会、甘肃省民乐县统计局、民乐县地方税务局发送协助调查函，但上述单位向本院的回函中均显示无法从综合数据中分出涉案被诉侵权商品的销售及利润情况。

上述事实有上述单位的回函以及庭审笔录在案佐证。

五、与被告滨河公司的抗辩理由有关的事实

（一）与被告滨河公司主张的四个注册商标有关的事实

第3241208号商标为“滨河九粮春”商标（见下图），其核定使用商品为第33类：酒（饮料），含酒精液体，烧酒，料酒，葡萄酒，米酒，威士忌酒，食用酒精，青稞酒，黄酒。申请日为2002年7月15日，注册商标专用权期限自2003年7月21日起，经续展，至2023年7月20日止，注册商标专用权人为被告滨河公司。

滨河九粮春

第 314446 号商标为“滨河及图”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：酒。申请日为 1987 年 7 月 21 日，核准注册日为 1988 年 2 月 20 日，经续展，注册商标专用权期限至 2018 年 5 月 19 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



第 7499007 号为“滨河及图”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：果酒（含酒精），烧酒，葡萄酒，酒（饮料），含酒精液体，米酒，青稞酒，黄酒，料酒，食用酒精。申请日为 2009 年 6 月 25 日，核准注册日为 2010 年 9 月 14 日，注册商标专用权期限至 2020 年 9 月 13 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



第 6054117 号商标为“滨河九粮液”商标（见下页图），其核定使用商品为第 33 类：酒（饮料），烧酒，含酒精果子饮料，苹果酒，葡萄酒，含酒精液体，青稞酒，黄酒，料酒，米酒。申请日为 2007 年 5 月 17 日，核准注册日为 2009 年 12 月 21 日，注册商标专用权期限至 2019 年 12 月 20 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



(二) 与被告滨河公司上述注册商标知名度有关的事实为证明上述注册商标的知名度，被告滨河公司提交了相关知名度证据，主要包括以下三类：

1、荣誉证书类

此类证据主要包括，中国新技术新产品博览会颁发的第八届中国新技术新产品博览会金牌，中国食品工业协会颁发的全国食品行业知名信誉品牌，中国质量领先企业调查组委员会、中质信被禁顾客消费满意度调查中心颁发的中国十大白酒质量品牌，华夏酒报颁发的中国酒业 20 大白酒创新产品，中国市场品牌战略论坛组委会颁发的中国白酒行业十大品牌，甘肃省名牌战略推进委员会颁发的甘肃名牌产品，中国西部品牌推广活动委员会、中国西部主流媒体联盟活动组委会颁发的中国西部亿万读者喜爱的酒业品牌，等等。

2、广告宣传类

(1) 电视广告类

此类证据主要包括 2012 年 8 至 12 月中央电视台十套的相关电视广告，以及 2012 年 7 月至 2013 年 6 月甘肃卫视的相关电视广告。

（2）报刊广告类

此类证据包括 190 余份相关报刊中对“滨河”、“滨河九粮春”及“滨河九粮液”的宣传报道，涉及的媒体主要为《兰州晨报》《甘肃金融》、《青海日报》、《华夏酒报》、《西部商报》、《兰州日报》、《甘肃日报》、《甘肃酒业》、《财富周刊》，此外，少部分涉及《海峡导报》、《海西晨报》、《湖南日报》、《中国民航报》等。

（3）广告合同及发票类

此类证据主要包括，2002-2013 年，分别与无锡市国谊广告有限公司、蓝天广告公司、华夏酒报社兰州丹宁广告装饰有限责任公司签订的合同、发票等。

3、滨河九粮春产品的销售情况

被告滨河公司还提交了约 9 张涉及九粮春商品的销售发票，金额从 408 元至 123456 元不等。

上述事实有被告滨河公司提交的知名度证据、相关销售发票及庭审笔录在案佐证。

（三）被告滨河公司主张的外观设计专利权

被告滨河公司主张其对 ZL201230051507.1、ZL201230051522.6 等外观设计专利享有外观设计专利权，经查，上述专利的申请日均为 2012 年，且专利权人均为许福林，均已获得授权，且在保护期内。上述外观设计中有“滨河”或“滨河九粮春”标识的显示。

上述事实有被告滨河公司提交的外观设计专利证书及庭审笔录在案佐证。

（四）被告滨河公司主张在先使用的事实

滨河公司提交了约 3 张涉及其 1998 年开具的九粮春商品的销售发票以及甘技监(1997)(M)-061 号关于九粮液(38°)

的检验报告。

上述事实有被告滨河公司提交的相关销售发票、检验报告及庭审笔录等在案佐证。

本院认为，本案的焦点问题为被告滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为，以及被告谭氏公司销售被诉侵权商品的行为是否构成对涉案商标专用权的侵犯。

鉴于原告涉案三个注册商标尚均处于有效期内，且原告已从注册商标专用权人四川省宜宾五粮春集团有限公司处获得独占许可使用权，故原告有权禁止他人实施侵犯上述三个注册商标专用权的行为。

一、被告滨河公司生产被诉侵权商品的行为是否违反《商标法》第五十二条第（一）项的规定，侵犯涉案注册商标专用权。

由《商标法》第五十二条第（一）项规定可知，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。

鉴于被告滨河公司是被诉侵权商品的生产者，而生产被诉侵权商品的行为属于上述规定中所指的使用行为；且被诉侵权商品为酒类商品，其与涉案商标所核定使用的商品为同一种商品，故本案中的认定关键在于被诉侵权商品上所使用的标识与上述两注册商标是否构成“近似商标”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（简称《商标案件解释》）第九条规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构

相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

由上述规定可知，《商标法》第五十二条第（一）项中所指“商标近似”，应以是否具有混淆的可能性为判断标准。在判断是否具有混淆可能性时，应综合考虑多种具体因素，包括涉案商标的知名度、显著性，商品的特性等等。商标标识本身具有一定近似程度，仅是判断是否具有混淆可能性的考虑因素之一，其并不必然会使相关公众产生混淆误认。

具体到本案，鉴于原告提交的证据可以证明其“五粮春”商标经过长期使用已具有很高知名度，故虽然被诉侵权商品中所使用的“九粮春”与涉案商标较为近似，但原告“五粮春”商标所具有的知名度，使得酒类商品的相关公众，在看到被诉侵权商品上的上述标识时，虽通常会联想到原告的五粮春商标，却通常并不会认为被诉侵权商品系由原告生产或与原告具有特定联系，据此，被诉侵权商品上对于“滨河九粮春”商标的使用并不会使相关公众产生混淆误认，该商标与涉案商标并未构成近似商标。原告认为被诉侵权商品对于该商标的使用侵犯其涉案商标专用权的主张不能成立，本院不予支持。被告关于被诉侵权商品中所使用的“九粮春”与涉案商标不构成近似的相关主张，本院予以支持。

虽然在无需考虑被告滨河公司抗辩主张的情况下，本院即可得出上述结论，但对于被告滨河公司所提出的相关抗辩主张，本院仍认为有评述的必要。

对于被告滨河公司认为其“滨河”等商标经过长期使用已具有很高知名度，故不会使相关公众与原告商标相混淆的主张，本院认为，由被告滨河公司提交的证据可以看出，其

虽进行了相关广告宣传并具有一定知名度，但其知名度的地域范围基本产生于甘肃省或西北地区，现有证据显然不能证明其具有很高知名度，故被告滨河公司的上述抗辩理由不能成立，本院不予支持。

对于被告滨河公司提出的外观设计专利权的抗辩主张，本院认为，鉴于被告滨河公司并非涉案外观设计的专利权人，故其显然无权以涉案外观设计主张权利抗辩。同时，即便被告滨河公司获得了涉案外观设计专利权人的授权，鉴于被告所主张的外观设计专利的申请日及授权日均晚于涉案商标的注册日，故被告显然亦不能以此为由主张在先权利抗辩。在此情况下，本院进一步认为，即便被告滨河公司的相关外观设计专利权的产生时间均早于涉案商标的注册日，但被告滨河公司是否享有相关外观设计专利权与其行为是否构成对原告注册商标专用权的侵犯之间，亦并无必然联系。原因在于，知识产权本质上是消极权利而非积极权利，被告滨河公司享有外观设计专利权仅意味着其可以禁止他人使用该外观设计，却并不意味着其可以任何方式使用该外观设计，相应地也并不意味着其对该外观设计的使用必然不会构成对他人权利的侵害。就外观设计专利权而言，其保护的是富有美感的工业产品的设计，而非该设计所具有的区分商品或服务来源提供者这一功能。外观设计专利权人对其外观设计的使用如客观上起到区分商品或服务来源的作用，则即便专利权人享有该外观设计专利权，其亦可能构成对他人注册商标专用权的侵犯。本案中，鉴于被控侵权产品中对于相关标识的使用已客观上起到区分商品或服务来源的作用，该种使用行为已不属于外观设计专利权的保护范围，故被告滨河公司的这一抗辩主张显然亦无法成立。综上，被告滨河公司

有关在先外观设计专利权的抗辩主张不能成立，本院不予支持。

对于被告滨河公司提出的描述性使用这一抗辩主张，本院认为，被诉侵权产品上所标注的“九粮春”是否构成描述性使用，应以相关公众的认知为标准。如果相关公众看到该标识会认为其系对于商品相关特点的描述，则其构成描述性使用，否则将不构成。本案中，“九粮”虽在一定程度上可以解释为九种粮食，但在结合原告“五粮春”商标知名度的情况下，这一表述通常并不会使相关公众产生上述认知，而会使相关公众将其联想到原告的“五粮春”商标，在此情况下，考虑到即便被告滨河公司有权在其商品上对其组成成份予以标注，但其标注方式有多种选择，而非仅可使用“九粮”，被告选择“九粮”显然具有搭原告“五粮春”便车的恶意，据此，本院认为被告滨河公司的上述抗辩主张不能成立，本院不予支持。

对于被告滨河公司提出其使用“九粮春”商标早于涉案商标注册时间的抗辩主张，本院认为，我国现行商标法以商标注册制度为其核心，商标一经核准注册即产生商标法意义上的注册商标专用权及禁使用权，注册商标权利人即可以在相同或类似商品上禁止他人使用与其注册商标相同或近似的商标，而我国现行商标法及相关司法解释等尚无关于在先使用权抗辩的相关规定，因此，无论被告滨河公司是否存在客观上在先使用的事实，其该抗辩主张均缺乏法律依据，本院不予支持。

此外，本院要强调的是，虽然本院已认定被诉侵权商品上对该商标的使用行为不会使相关公众产生混淆误认，但这一认定仅说明该使用行为未违反《商标法》第五十二条第

（一）项的规定，而并不意味着该使用行为未违反《商标法》其他规定。被告滨河公司在被诉侵权商品上使用“九粮春”商标的行为显然具有利用原告“五粮春”商标知名度的意图，违反了《商标法》的相关规定，但鉴于本案中原告并未主张该使用行为违反了《商标法》的其他相关规定，故本院对此无法予以评述。

二、被告谭氏公司、滨河公司销售被诉侵权商品的行为是否违反《商标法》第五十二条第（二）项的规定，侵犯涉案商标的专用权。

由《商标法》第五十二条第（二）项规定可知，销售侵犯注册商标专用权的商品的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，虽然被告谭氏公司、滨河公司均实施了销售被诉侵权商品的行为，但鉴于本院已认定原告认为被诉侵权商品违反《商标法》第五十二条第（一）项规定的请求不能成立，故本院尚无法认定被诉侵权商品属于《商标法》第五十二条第（二）项所规定的侵犯注册商标专用权的商品，据此，依据本案现有情形，本院尚无法认定被告谭氏公司、滨河公司销售被诉侵权商品的行为违反了《商标法》第五十二条第（二）项的规定。原告认为两被告销售被诉侵权商品的行为违反上述规定的请求不能成立，本院不予支持。

综上，原告的起诉理由均不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项的规定，本院判决如下：

驳回原告宜宾五粮液股份有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费三十四万一千八百元，由原告宜宾五粮液股份有限公司负担（已交纳）。

各方当事人如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。

审 判 长 王东勇

代理审判员 陈 栋

代理审判员 刘炫孜

二〇一四年一月十日



本件与原件核对无误

书 记 员 郭 伟

附图:

